



PUTUSAN

Nomor 1277/Pdt.G/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Pengadilan tingkat pertama, yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

1. YESSY NORAWATI MARDANI, SE., tempat dan tanggal lahir di Surabaya, 14 Maret 1989, Jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia pekerjaan karyawan swasta, alamat Jalan Ploso 6/30 RT 006 RW 005 Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai-----

-----**PENGUGAT I;**

2. INGGRID MELISSA WARDHANI, tempat dan tanggal lahir di Surabaya, 19 Maret 1983, Jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Jalan Cilinya Indah Nomor 47 Gerisak RT 007 RW 193 Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai-----

PENGUGAT II;

dalam hal ini Pengugat I dan Pengugat II memberikan kuasa kepada Muhammad Ridha Febriyani, SH., MH., MKn. dan Hardian Ichwansah Putra, S.H., M.Kn, Para Advokat pada Kantor Hukum Has & Partners yang berkantor di Sukolilo Dian Regency 1 Jl. Rejeki II No. 25 Surabaya, email: hardianichwansahputra@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 September 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 5374/HK/XI/2025 tanggal 20 November 2024, selanjutnya disebut sebagai-----

-----**PARA PENGUGAT;**

M E L A W A N

Halaman 1 Putusan Nomor 1277/Pdt.G/2024/PN.Sby.



PT. DIPARANU RUCITRA., beralamat domisili di Jalan Kertomenanggal 9 Nomor 11, Kelurahan Dukuh Menanggal, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, diwakili oleh Yandi Bagus Tedja, ST. selaku Direktur PT. Diparanu Rucitra, alamat Jalan Kertomenanggal IX-11, Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Melany Lassa, S.H.,M.H. dan Ester Immanuel Gunawan, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Lassa Avocate & Associates, beralamat di Pakuwon Centre (Tunjungan Plaza 5) 23 Floor, Jalan Embong Malang, Nomor 1-5, Surabaya, email: esterimmanuelpartners@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Desember 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 5839/HK/XII/2025 tanggal 14 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai;

-----TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat bukti dari kedua belah pihak;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 1 November 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 3 Desember 2024 dibawah register perkara Nomor 1277/Pdt.G/2024/PN.Sby. dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah Warga Negara Indonesia dan memiliki hak yang sama dihadapan hukum (Equality before the law) untuk mendapatkan keadilan dan jaminan hukum sebagai Warga Negara sebagaimana amanat Pasal 28 C ayat (2), Pasal 28 D ayat (1), dan Pasal 28 I ayat (2) Konstitusi yang Kami kutip sebagai berikut :

Pasal 28 C ayat (2)

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”.

Pasal 28 D ayat (1)



“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan serta pengakuan yang sama dihadapan hukum”.

Pasal 28 I ayat (2)

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang dinyatakan bahwa setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan. Dan gugatan baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili menurut proses peradilan yang bebas dan tidak memihak sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan benar. Maka atas dasar itu, Para Penggugat berhak atas pemenuhan Hak Asasi Manusia tanpa adanya diskriminasi dalam bentuk apapun tidak terkecuali bagi tindakan yang dilakukan Negara selaku penyelenggara pemerintahan;
3. Bahwa ketentuan Pasal 118 HIR menyatakan bahwa dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan, maka pengajuan gugatan dilakukan di Pengadilan Negeri yang berada di tempat domisili Tergugat. Ketentuan Pasal 118 HIR ini dikenal juga dengan istilah asas Actor sequitur forum rei;
4. Bahwa mengingat domisili hukum Tergugat adalah di Kota Surabaya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 HIR, gugatan dapat diajukan di Pengadilan Negeri Surabaya;
5. Bahwa hubungan hukum antara Para Penggugat dan Tergugat yang menjadi dasar gugatan wanprestasi ini adalah adanya Surat PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI NOMOR: 002/PPJB/SDR2/II/2022 tertanggal 16 Februari 2022;
6. Bahwa Para Penggugat merupakan subyek hukum yang sah, sehingga melekat padanya suatu kewenangan sebagai pendukung hak dan kewajiban diantaranya kewenangan memberikan kuasa, mengajukan tuntutan hukum, dan atau bertindak membela kepentingannya. Dimana dalam gugatan ini dimaksudkan sebagai tuntutan hak yang mengandung sengketa dan diajukan kepada pengadilan untuk mendapatkan putusan,



dan sekaligus sebagai permohonan yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili suatu perkara terhadap pihak lainnya dan harus diperiksa menurut tata hukum yang berlaku oleh pengadilan, serta kemudian diberikan putusan terhadap gugatan aquo;

7. Bahwa tergugat merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, anggaran dasarnya dimuat didalam Akta Pendirian berikut perubahan terakhir sebagaimana tertuang dalam akta Nomor 01 tertanggal 10-08-2023 (sepuluh maret dua ribu dua puluh tiga);

8. Bahwa pada tahun 2022 tergugat bertindak sebagai perusahaan pengembang/developer yang menjual kavling tanah dan bangunan dengan nama Perumahan Sukolilo Dian Regency 2, yang bertempat di Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, dan memiliki Sertipikat Induk Hak Guna Bangunan Nomor 02973 seluas 13.991 M2, diuraikan dalam surat ukur tanggal 13-10-2014 No 00215/ Keputih / 2014 yang terletak di Kelurahan Keputih, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya yang mana sertipikat tersebut mencakup area Perumahan;

9. Bahwa Penggugat 1 adalah konsumen pembeli kavling tanah dan bangunan rumah dari Tergugat yaitu unit rumah pada Perumahan Sukolilo Dian Regency 2, tipe 69, luas tanah 60 M2, Jalan Raya Sukolilo Mulia Nomor 38, Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya sesuai surat pemesanan tertanggal 24 Januari 2022 No. Penjualan : DRI-751 dengan harga yang disepakati sebesar Rp. 950.000.000,00 (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah). Serta pembayarannya telah disepakati secara tunai kepada Tergugat atau dengan kata lain tidak menggunakan fasilitas KPR dari lembaga pembiayaan lainnya;

10. Bahwa Penggugat 1 telah melakukan pembayaran secara lunas atas pembelian unit rumah pada Perumahan Sukolilo Dian Regency 2, tipe 69, luas tanah 60 M2, Jalan Raya Sukolilo Mulia Nomor 38, Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, berdasarkan 3 (tiga) Tanda Terima yang dikeluarkan oleh tergugat pada tanggal 2 Februari 2022 dengan rincian yaitu

1. No : BM/SDR2/2022/01/0019 senilai Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai bukti pembayaran Booking Fee-01.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. No : BM/SDR2/2022/01/0021 senilai Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sebagai bukti pembayaran Down Payment-01.

3. No : BM/SDR2/2022/01/0034 senilai Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) sebagai bukti pembayaran Pelunasan.

11. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2022 tergugat mengeluarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli dengan Nomor 002/PPJB/SDR2/II/2022 secara dibawah tangan tanpa dibuatkan akta otentik dihadapan Notaris yang ditandatangani oleh Penggugat 1 dan Ir. Darman Tedja selaku direktur utama PT. Diparanu Rucitra;

12. Bahwa Penggugat 2 adalah konsumen pembeli kavling tanah dan bangunan rumah dari Tergugat yaitu unit rumah pada Perumahan Sukolilo Dian Regency 2, tipe 69, luas tanah 60 M2, Jalan Raya Sukolilo Mulia Nomor 42, Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya sesuai surat pemesanan tertanggal 24 Januari 2022 No. Penjualan : DRI-752 dengan harga yang disepakati sebesar Rp. 950.000.000,00 (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah). Serta pembayarannya telah disepakati secara tunai kepada Tergugat atau dengan kata lain tidak menggunakan fasilitas KPR dari lembaga pembiayaan lainnya;

13. Bahwa Penggugat 2 telah melakukan pembayaran secara lunas atas pembelian unit rumah pada Perumahan Sukolilo Dian Regency 2, tipe 69, luas tanah 60 M2, Jalan Raya Sukolilo Mulia Nomor 38, Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, berdasarkan 3 (tiga) Tanda Terima yang dikeluarkan oleh tergugat pada tanggal 2 Februari 2022 dengan rincian yaitu

1. No : BM/SDR2/2022/01/0020 senilai Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai bukti pembayaran Booking Fee-01.

2. No : BM/SDR2/2022/01/0022 senilai Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sebagai bukti pembayaran Down Payment-01.

3. No : BM/SDR2/2022/01/0035 senilai Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) sebagai bukti pembayaran Down Payment 02, Down Payment 03 dan Pelunasan 04.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2022 tergugat mengeluarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli dengan Nomor yang sama dengan milik Penggugat 1 yaitu Nomor 002/PPJB/SDR2/II/2022 secara dibawah tangan tanpa dibuatkan akta otentik dihadapan Notaris yang ditandatangani oleh Ida Mahmoedah selaku kuasa dari Penggugat 2 dengan surat kuasa yang dibuat secara dibawah tangan pada tanggal 6 Februari 2022 dan Ir. Darman Tedja selaku direktur utama PT. Diparanu Rucitra;

15. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 002/PPJB/SDR2/II/2022 Para Penggugat dinyatakan telah membayar LUNAS kepada tergugat dan tergugat telah menerima uang sejumlah Rp. 950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah);

16. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 002/PPJB/SDR2/II/2022 tergugat WAJIB menyelesaikan pembangunan rumah dan melakukan serah terima unit rumah kepada para penggugat selambat-lambatnya tanggal 31 Agustus 2023 sesuai dengan jadwal di surat pemesanan;

17. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal yang sama tergugat berjanji apabila pada 31 Agustus 2023 tergugat belum menyelesaikan dan menyerahkan fisik bangunan, maka tergugat akan dikenakan denda sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)/perhari keterlambatan maksimal 90 (sembilan puluh) hari;

18. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 002/PPJB/SDR2/II/2022, tergugat menjamin bahwa objek yang diperjualbelikan adalah miliknya sendiri, tidak diperjualbelikan kepada pihak lain dan tidak dalam keadaan disita;

19. Bahwa sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023 bahkan sampai dengan gugatan ini didaftarkan di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, TIDAK ADA PEMBANGUNAN UNIT RUMAH YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT, lokasi rumah hanyalah tanah kosong tanpa ada tanda-tanda pembangunan;

20. Bahwa tergugat mengirim surat pemberitahuan yang ditandatangani oleh Ir. Darman Tedja selaku Direktur PT. Diparanu Rucitra kepada para penggugat tertanggal 1 September 2023 yang menyatakan bahwa serah terima rumah diundur menjadi 31 Agustus 2024 atau setahun setelah tanggal yang dijanjikan. Tergugat berjanji memberikan kompensasi keterlambatan serah terima sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Halaman 6 Putusan Nomor 1277/Pdt.G/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per hari sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan 31 Agustus 2024, dan kompensasi tersebut dijanjikan dibayarkan pada tanggal 1 September 2024;

21. Bahwa tergugat mengirim surat pemberitahuan yang ditandatangani oleh Ir. Darman Tedja selaku Direktur PT. Diparanu Rucitra kepada para penggugat tertanggal 18 September 2023, tergugat kembali mengubah janji memberikan kompensasi atas keterlambatan penyerahan unit sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per-hari keterlambatan dimulai pada tanggal 1 September 2023 sampai dengan hari serah terima rumah;

22. Bahwa tergugat mengirim surat pemberitahuan yang ditandatangani oleh Ir. Darman Tedja selaku Direktur PT. Diparanu Rucitra kepada para penggugat tertanggal 18 Juli 2024 yang mana secara sepihak mengalihkan pembelian unit rumah menjadi unit rumah Royal Green Bay Jalan Sukolilo Royal Blok 2 Nomor 3 untuk Penggugat 1, dan Royal Green Bay Jalan Sukolilo Royal Blok 2 Nomor 5 untuk Penggugat 2 dengan jadwal serah terima yang seharusnya pada 31 Agustus 2024 menjadi maksimal 31 Desember 2024. Tergugat kembali mengubah janji memberikan kompensasi menjadi Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari dari tanggal 1 September 2023 sampai dengan 31 Desember 2024 dengan total kompensasi sebesar Rp. 48.800.000,00 (empat puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) yang mana kompensasi tersebut dibayarkan dengan cara diangsur sebanyak 2 kali dengan jadwal pembayaran pertama pada tanggal 1 September 2024 sebesar Rp. 36.600.000,00 (tiga puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) dan pembayaran kedua pada tanggal 1 Januari 2025 sebesar Rp. 12.200.000,00 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah);

23. Bahwa terhadap surat pemberitahuan tertanggal 18 Juli 2024 tersebut terdapat tulisan tangan sebagai catatan yang diparaf oleh SUSANTI selaku direktur keuangan yang menyatakan bahwa jika tertanggal 31 Agustus 2024 belum ada pergerakan pembangunan di unit rumah Jalan Sukolilo Royal Blok 2 Nomor 3 maka tergugat bersedia membatalkan pembelian rumah tersebut dan proses pengembalian dana akan dimulai pertanggal 1 September 2024 dengan jangka waktu pengembalian adalah 60 hari kerja yang jatuh pada tanggal 29 November 2024 dengan pembayaran secara cash;

Halaman 7 Putusan Nomor 1277/Pdt.G/2024/PN.Sby.



24. Bahwa telah terbit surat pemesanan unit rumah Royal Green Bay No. SP : 102401620001 atas nama penggugat 1 yang pada intinya persetujuan pembelian bangunan Royal Green Bay Blok 2 Nomor 3 type 69 (WILLOW) yang mana surat ini TIDAK DITANDANGANI oleh penggugat 1 dan dibuat secara sepihak dengan tanda tangan elektronik barcode atas nama Sherly;

25. Bahwa telah terbit surat pemesanan unit rumah Royal Green Bay No. SP : 102407620002 atas nama penggugat 2 yang pada intinya persetujuan pembelian bangunan Royal Green Bay Blok 2 Nomor 5 type 81 (WILLOW) yang mana surat ini TIDAK DITANDANGANI oleh penggugat 1 dan dibuat secara sepihak dengan tanda tangan elektronik barcode atas nama Sherly;

26. Bahwa para penggugat menjadi bingung atas perubahan sepihak ini dan memutuskan untuk menolak penggantian unit menjadi Royal Green Bay karena pada dasarnya belum ada kesepakatan secara tertulis antara para penggugat dan tergugat;

27. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2024 salah seorang marketing dari tergugat bernama PITONO datang menemui penggugat 1 dan membawa 2 (dua) lembar Surat pembatalan atas nama Penggugat 1 dan Penggugat 2 yang sudah dibuat sendiri oleh tergugat yang pada isinya menyatakan pembatalan pembelian atas nama penggugat 1 dan penggugat 2. Surat tersebut ditandatangani oleh Penggugat 1 dan surat pembatalan milik penggugat 2 ditandatangani dengan cara diwakilkan oleh penggugat 1 mengingat domisili penggugat 2 berada di Mataram dan antara penggugat 1 dan penggugat 2 memiliki hubungan saudara kandung. Surat tersebut tidak diberikan salinan dan langsung dibawa oleh PITONO namun penggugat 1 sempat memfoto surat pembatalan tersebut;

28. Bahwa tergugat mengirim surat pemberitahuan yang ditandatangani oleh Ir. Darman Tedja selaku Direktur PT. Diparanu Rucitra kepada para penggugat tertanggal 1 September 2024 yang menyatakan bahwa unit rumah yang dibeli oleh para penggugat di Sukolilo Dian Regency 2 mengalami keterlambatan serah terima yang mana seharusnya diserah terimakan pada 31 Agustus 2024 menjadi maksimal 31 Desember 2024. Hal ini membuktikan bahwa pengalihan pembelian unit ke Royal Green Bay secara jelas adalah BATAL dan dianggap tidak pernah ada. Tergugat kembali menjanjikan apabila per tanggal 1 Januari 2025 tidak ada serah terima unit rumah maka opsi refund diajukan kepada tergugat



dengan nominal Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan proses pengembalian dana dari tergugat pada tanggal 15 April 2025;

29. Bahwa para penggugat jelas merasa dirugikan atas semua permasalahan baik secara ekonomi dan psikologis karena jumlah uang yang sangat besar yang tidak jelas kabarnya dan janji yang terus berganti atau berubah dari tergugat;

30. Bahwa para penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengirimkan somasi kepada tergugat sebanyak 3 (tiga) kali yaitu somasi pertama pada tanggal 5 September 2024, somasi kedua pada tanggal 24 September 2024 dan somasi ketiga pada tanggal 7 Oktober 2024;

31. Bahwa terhadap 3 (tiga) kali somasi tersebut tergugat dalam jawabannya tidak memberikan jalan keluar penyelesaian masalah yang diharapkan oleh para penggugat. Tergugat hanya mengulur waktu dan terus beralasan tidak dapat memenuhi prestasinya;

32. Bahwa dalam jawaban somasi ketiga Nomor : 005/ST-HP/SK-LA/X/2024 tertanggal 10 Oktober 2024 pada dasarnya para Penggugat tidak keberatan dengan solusi yang ditawarkan pada poin 1 jawaban somasi tersebut yaitu :

“Bahwa klien kami tetap pada penawarannya sebagaimana tertuang dalam surat 042/ST-HP/SK-LA/IX/2024 perihal tanggapan dan jawaban atas surat no.016/ADV-HAS/IRK/SBY-PDT/SOM/24 tertanggal 25 September 2024 dimana pada intinya kami sampaikan (yang mana rekan sejawat telah mengetahui) bahwa klien kami masih belum mempunyai DANA untuk melakukan pembatalan pesanan dalam waktu dekat dan telah menyampaikan penawaran “solusi lainnya yaitu pengembalian dana pembelian beserta kompensasi yang telah dijanjikan dalam jangka waktu paling lambat 31 Oktober 2024 atau penukaran 2 (dua) unit yang sudah siap dan/atau penukaran minimal 1 (satu) unit yang mana masih bisa rekan diskusikan bersama dengan klien rekan”;

33. Bahwa pada dasarnya kami setuju dengan poin 1 dari jawaban somasi ketiga tergugat, namun sangat disayangkan jawaban tersebut ternyata hanya sekedar tulisan kata yang tidak diikuti dengan perbuatan dan itikad baik untuk melakukan pengembalian uang kepada para penggugat yaitu sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024 (waktu yang ditawarkan tergugat dijawab somasi ketiga) dan sampai dengan gugatan ini didaftarkan para penggugat tidak menerima pembayaran



sedikitpun sehingga tergugat sudah ingkar terhadap poin 1 jawaban somasi ketiga tersebut;

34. Bahwa atas perjanjian-perjanjian yang telah dilaksanakan dengan itikad baik (te goede trouw) oleh Para Penggugat sebagai pihak pembeli dengan Tergugat sebagai pihak penjual, maka seharusnya pelaksanaan atas perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik juga oleh tergugat yaitu dengan melaksanakan pemenuhan prestasinya;

35. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang telah lalai memenuhi kewajibannya menunjukkan bahwa Tergugat telah ingkar janji atau wanprestasi, sehingga apa yang dilakukan Tergugat telah menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat terhitung sejak bulan Agustus 2023 sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya;

36. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, Para Penggugat telah melakukan segala upaya penyelesaian masalah dengan damai dan melakukan upaya yang patut menurut hukum dengan pertemuan dengan Tergugat untuk mengingatkan dan meminta agar Tergugat segera menyelesaikan kewajibannya. Namun kenyataannya Tergugat tetap melanggar janji atau melakukan tindakan wanprestasi dengan tidak melakukan kewajibannya maka secara hukum Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi) sebagaimana dimaksud Pasal 1238 KUHPerdara:

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan”

37. Bahwa selanjutnya Pasal 1239 KUHPerdara menyatakan sebagai berikut :

“Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya.”

38. Bahwa ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara telah mengatur tentang hal-hal yang timbul akibat wanprestasi, yaitu:

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau



dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan“;

39. Bahwa rumah yang dibeli oleh para Penggugat tersebut saat ini merupakan tempat tinggal untuk kelangsungan hidup Penggugat, dimana terkait hak untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak telah dilindungi oleh Konstitusi Pasal 28 H ayat (1) dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang Kami kutip sebagai berikut :

Pasal 28 H ayat (1) Konstitusi

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Pasal 40 UU HAM

“Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak”.

Oleh karenanya, telah berdasar hukum bagi Para Penggugat untuk mendapatkan hak untuk memiliki tempat tinggal;

40. Bahwa menurut hukum adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, melahirkan hak bagi Para Penggugat untuk menuntut segala ganti kerugian, bunga dan biaya yang diakibatkan oleh perbuatan wanprestasi tersebut. dihukum membayar ganti rugi yang di perincikan oleh para Penggugat sebagai berikut:

Penggugat 1 :

- Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) merupakan nilai pokok pembelian rumah dengan jumlah nominal baru yang dijanjikan tergugat karena kepastian unit tidak bisa diserahkan terimakan 1 Januari 2025 ;
- Rp. 48.800.000,00 (empat puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) merupakan jumlah yang dijanjikan tergugat sebagai kompensasi keterlambatan sampai 31 Desember 2024 ;
- Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) merupakan biaya yang timbul untuk sewa rumah selama 2 (dua) tahun sejak Agustus 2023;

Penggugat 2 :

- Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) merupakan nilai pokok pembelian rumah dengan jumlah nominal baru yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijanjikan tergugat karena kepastian unit tidak bisa diserahkan terimakan 1 Januari 2025 ;

- Rp. 48.800.000,00 (empat puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) merupakan jumlah yang dijanjikan tergugat sebagai kompensasi keterlambatan sampai 31 Desember 2024 ;

- Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) merupakan biaya yang timbul untuk sewa rumah selama 2 (dua) tahun sejak Agustus 2023;

41. Bahwa Para Penggugat mempunyai sangkaan yang sangat kuat dan beralasan mengenai niat jahat tergugat akan mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan harta kekayaannya guna menghindari dari tanggung jawab membayar semua hak-hak Penggugat atau ganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan sesuai dengan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini, maka untuk menjamin pemenuhan tuntutan Para Penggugat, dengan ini Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas bidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, yaitu Sertipikat Induk Hak Guna Bangunan Nomor 02973 seluas 13.991 M2, diuraikan dalam surat ukur tanggal 13-10-2014 No 00215/ Keputih / 2014 yang terletak di Kelurahan Keputih, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya;

42. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000, (Satu juta Rupiah) per hari yang harus dibayar oleh tergugat, yang dihitung dari sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan dilunasinya seluruh pembayaran;

Berdasarkan uraian-uraian alasan hukum tersebut diatas maka para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Para Penggugat, terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2023;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah pembeli yang bertikad baik yang harus dilindungi oleh Undang-Undang;



4. Menyatakan BATAL terhadap SURAT PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI NOMOR: 002/PPJB/SDR2/II/2022 tertanggal 16 Februari 2022 atas pembelian kavling tanah dan bangunan rumah dari Tergugat yaitu unit rumah pada Perumahan Sukolilo Dian Regency 2, tipe 69, luas tanah 60 M2, Jalan Raya Sukolilo Mulia Nomor 38, Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya antara Penggugat 1 dan Tergugat ;
5. Menyatakan BATAL terhadap SURAT PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI NOMOR: 002/PPJB/SDR2/II/2022 tertanggal 16 Februari 2022 atas pembelian kavling tanah dan bangunan rumah dari Tergugat yaitu unit rumah pada Perumahan Sukolilo Dian Regency 2, tipe 69, luas tanah 60 M2, Jalan Raya Sukolilo Mulia Nomor 42, Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya antara Penggugat 2 dan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan seketika kepada Penggugat 1 pengembalian pembelian rumah sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) sebagaimana Surat Pemberitahuan tertanggal 1 September 2024, dan kompensasi sebesar Rp. 48.800.000,00 (empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah), dan biaya sewa rumah selama 2 (dua) tahun sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), serta menghukum Tergugat membayar Denda keterlambatan sebesar 0.05 % per-hari, apabila perkara ini tidak dapat diselesaikan dan Penggugat 1 tidak menerima pembayaran sebelum 31 Desember 2024 terhitung sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan putusan perkara memperoleh kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan seketika kepada Penggugat 2 pengembalian pembelian rumah sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) sebagaimana Surat Pemberitahuan tertanggal 1 September 2024, dan kompensasi sebesar Rp. 48.800.000,00 (empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah), dan biaya sewa rumah selama 2 (dua) tahun sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), serta menghukum Tergugat membayar Denda keterlambatan sebesar 0.05 % per-hari, apabila perkara ini tidak dapat diselesaikan dan Penggugat 2 tidak menerima pembayaran sebelum 31 Desember 2024 terhitung sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan putusan perkara memperoleh kekuatan hukum tetap;
8. Meletakkan sita jaminan atau menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap Sertipikat Induk Hak Guna Bangunan Nomor 02973 seluas 13.991 M2, diuraikan dalam surat ukur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13-10-2014 No 00215/ Keputih / 2014 yang terletak di Kelurahan Keputih, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya ;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat 1 sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu juta Rupiah) perhari yang harus dibayar Tergugat sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai dengan dilunasinya seluruh pembayaran;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat 2 sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu juta Rupiah) perhari yang harus dibayar Tergugat sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai dengan dilunasinya seluruh pembayaran;

11. Menghukum Tergugat untuk patuh dan tunduk terhadap putusan perkara ini;

12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

13. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) sebagaimana layaknya suatu peradilan yang baik.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, untuk Para Pihak datang menghadap Kuasanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Edi Saputra Pelawi, SH., MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Maret 2025, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya ada perbaikan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara E-litigasi tanggal 29 April 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

KRONOLOGI

1. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2022, PARA PENGGUGAT melakukan pemesanan sebuah unit rumah yang beralamat di Jalan Sukolilo Mulia No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38, Surabaya (PENGGUGAT I) dan di Jalan Sukolilo Mulia No. 42, Surabaya (PENGGUGAT II) yang kemudian pada tanggal 16 Februari 2022 PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT membuat dan menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 002/PPJB/SDR2/II/2022 dengan kesepakatan harga masing-masing unit sebesar Rp 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah);

2. Bahwa oleh karena COVID-19 yang masih berlangsung dan kebijakan-kebijakan pemerintah yang menetapkan WFH, dll mengakibatkan TERGUGAT kesulitan mencari tukang sehingga pembangunan rumah PARA PENGGUGAT terhambat dan pada akhirnya tidak dapat dilakukan serah terima pada tanggal 31 Agustus 2023 sebagaimana kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 002/PPJB/SDR2/III/2022;

3. Bahwa oleh karena hal tersebut, TERGUGAT beritikad baik untuk mengirimkan Surat Pemberitahuan dimana pada intinya Surat tersebut memberitahukan keterlambatan penyerahan fisik bangunan dan TERGUGAT berkomitmen untuk memberikan kompensasi atas keterlambatan serah terima. Tetapi sampai dengan saat ini, kondisi dan kemampuan TERGUGAT masih belum pulih pasca COVID-19 sehingga TERGUGAT masih belum dapat melakukan pembayaran kepada PARA PENGGUGAT;

Adapun Jawaban dan Bantahan TERGUGAT atas gugatan PARA PENGGUGAT adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT, kecuali yang diakui secara tegas dalam Jawaban ini.

GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS

(Obscuur Libel)

2. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT kabur dan tidak jelas (obscur libel) karena dasar gugatan PARA PENGGUGAT sebagaimana tertuang dalam angka 5 posita Gugatan adalah Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 002/PPJB/SDR2/II/2022 tertanggal 16 Februari 2022 atas nama PENGGUGAT I (untuk selanjutnya disebut "PPJB PENGGUGAT I") dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 002/PPJB/SDR2/II/2022 tertanggal 16 Februari 2022 atas nama PENGGUGAT II (untuk selanjutnya disebut "PPJB PENGGUGAT II") dimana masing-masing nilai jual beli adalah

Halaman 15 Putusan Nomor 1277/Pdt.G/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) tetapi di dalam angka 6 dan 7 petitum Gugatan, PARA PENGGUGAT meminta pengembalian dana masing-masing sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

3. Bahwa ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara mengatur bahwa "Semua persetujuan yang dibuat sesuai undang-undang berlaku sebagai UNDANG-UNDANG bagi mereka yang membuatnya." Bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara, PPJB PARA PENGGUGAT merupakan Undang-undang bagi PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT sehingga seharusnya PARA PENGGUGAT meminta nominal yang dikembalikan oleh TERGUGAT mengikuti nominal yang tertuang dalam PPJB PARA PENGGUGAT yaitu sebesar Rp 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah).

4. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT kabur dan tidak jelas (Obscur Libel) karena dasar hukum yang digunakan oleh PARA PENGGUGAT tidak jelas sebagaimana yang dituangkan di dalam angka 39 posita Gugatan. Dasar hukum yang digunakan oleh PARA PENGGUGAT adalah mengenai Hak Asasi Manusia sedangkan perkara a quo adalah mengenai Gugatan Wanprestasi.

5. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT kabur dan tidak jelas (Obscur Libel) karena objek sengketa dalam perkara a quo adalah 2 (dua) unit rumah yang masing-masing berlokasi di:

- a. Sukolilo Dian Regency 2, Jalan Sukolilo Mulia No. 38 (PENGGUGAT I); dan
- b. Sukolilo Dian Regency 2, Jalan Sukolilo Mulia No. 42 (PENGGUGAT II).

Tetapi di dalam petitum, PARA PENGGUGAT meminta Majelis Hakim memeriksa perkara a quo untuk meletakkan sita jaminan atau menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap Sertipikat Induk Hak Guna Bangunan Nomor 02973 yang mana Sertipikat tersebut masih milik orang banyak tidak hanya milik PARA PENGGUGAT saja;

6. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT kabur dan tidak jelas (Obscur Libel) karena di dalam posita gugatan, PARA PENGGUGAT meminta ganti rugi masing-masing sejumlah uang kepada TERGUGAT senilai Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang didalilkan sebagai biaya yang timbul untuk sewa rumah kurang lebih 2 (dua) tahun sejak Agustus 2023 TETAPI PARA PENGGUGAT tidak memberikan perhitungan secara rinci, secara objektif dan konkret mengenai biaya sewa rumah tersebut;

Halaman 16 Putusan Nomor 1277/Pdt.G/2024/PN.Sby.



7. Bahwa oleh karena gugatan PARA PENGGUGAT kabur dan tidak jelas (obscuur libel) maka sudah sewajarnya apabila gugatan PARA PENGGUGAT ini dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK

(Exceptio plurium litis consortium)

8. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata" hal. 439, dinyatakan bahwa apabila ada pihak ketiga yang terlibat tetapi tidak ikut ditarik sebagai tergugat, secara spesifik dapat diajukan eksepsi yang disebut exceptio ex juri terti;

9. Bahwa di dalam angka 27 posita Gugatan, PARA PENGGUGAT mendalilkan seorang bernama PITONO yaitu seorang marketing dari TERGUGAT sebagai pihak yang membawa Surat Pembatalan. Bahwa memang PITONO sudah bergabung bersama dengan TERGUGAT sejak lama tapi saat ini PITONO sudah tidak terikat kontrak dengan TERGUGAT sehingga oleh karena PITONO merupakan pihak yang terlibat dalam proses pembatalan sebagaimana dalil PARA PENGGUGAT maka sudah seharusnya PITONO ikut ditarik sebagai pihak dalam Gugatan a quo;

10. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2020 bahwa Gugatan yang meminta eksekusi terhadap sertifikat hak atas tanah (sertifikat BPN) biasanya mengharuskan pihak yang menerbitkan sertifikat tersebut, yaitu BPN (Badan Pertanahan Nasional), untuk ikut sebagai pihak dalam gugatan. Jika tidak, gugatan tersebut berpotensi dinyatakan tidak dapat diterima;

11. Bahwa oleh karena gugatan PARA PENGGUGAT kurang pihak (plurium litis consortium) maka sudah sewajarnya apabila gugatan PENGGUGAT ini dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

12. Bahwa TERGUGAT menyangkal seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT baik dalam posita maupun petitum gugatan kecuali yang diakui secara tegas dalam Jawaban ini;

13. Bahwa mohon dalil-dalil TERGUGAT dalam eksepsi dianggap masuk juga dalam dalil pokok perkara ini;

Menanggapi angka 9 s/d 15 posita Gugatan

14. Bahwa benar PENGGUGAT I telah membayar lunas harga beli unit rumah pada perumahan Sukolilo Dian Regency 2, Jalan Raya Sukolilo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulia Nomor 38 dengan rincian sesuai dengan Surat Pemesanan tertanggal 24 Januari 2022 dengan No. Penjualan : DRI-751, yang adalah sebagai berikut:

- Booking Fee sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 24 Januari 2022;
- Down Payment sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pada tanggal 24 Januari 2022; dan
- Pelunasan sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) pada tanggal 23 Februari 2022.

15. Bahwa tidak benar dalil PARA PENGGUGAT dalam poin 13 posita Gugatan dimana PENGGUGAT II telah melakukan pembayaran secara lunas atas pembelian unit rumah pada Perumahan Sukolilo Dian Regency 2, Jalan Raya Sukolilo Mulia Nomor 38 karena menurut data yang disimpan oleh TERGUGAT, PENGGUGAT II tidak pernah melakukan pembayaran untuk pembelian unit rumah PENGGUGAT I. Sehingga Majelis Hakim memeriksa perkara a quo sudah seharusnya menolak dalil PARA PENGGUGAT sebagaimana tertuang dalam poin 13 posita Gugatan.

Menanggapi angka 16 s/d 21 posita Gugatan

16. Bahwa sebagaimana yang telah TERGUGAT jelaskan di dalam Kronologis singkat dimana TERGUGAT merupakan salah satu pihak yang terkena dampak dari COVID-19 dan oleh karena COVID-19 yang pada saat itu masih berlangsung serta kebijakan-kebijakan pemerintah yang menetapkan WFH, dll mengakibatkan TERGUGAT kesulitan mencari tukang sehingga pembangunan rumah PARA PENGGUGAT terhambat dan pada akhirnya tidak dapat dilakukan serah terima pada tanggal 31 Agustus 2023 sebagaimana kesepakatan yang tertuang dalam PPJB PENGGUGAT I dan PPJB PENGGUGAT II.

17. Bahwa oleh karena hal tersebut, TERGUGAT beritikad baik untuk mengirimkan Surat Pemberitahuan dimana pada intinya Surat tersebut memberitahukan keterlambatan penyerahan fisik bangunan dan TERGUGAT berkomitmen untuk memberikan kompensasi atas keterlambatan serah terima. Tetapi sampai dengan saat ini, kondisi dan kemampuan TERGUGAT masih belum pulih pasca COVID-19 sehingga TERGUGAT masih belum dapat melakukan pembayaran kepada PARA PENGGUGAT;

Menanggapi angka 22 s/d 28 posita Gugatan

Halaman 18 Putusan Nomor 1277/Pdt.G/2024/PN.Sby.



18. Bahwa benar sebagai itikad baik, TERGUGAT mengirimkan Surat Pemberitahuan tertanggal 18 Juli 2024 dan memberikan kompensasi keterlambatan kepada PARA PENGGUGAT masing-masing sebesar Rp 48.800.000,- (empat puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) yang akan diangsur sebanyak 2 (dua) kali dengan jadwal sebagai berikut:

- Tanggal 1 September 2024 sebesar Rp 36.600.000,- (tiga puluh enam juta enam ratus ribu rupiah); dan
- Tanggal 1 Januari 2025 sebesar Rp 12.200.000,- (dua belas juta dua ratus ribu rupiah);

19. Bahwa tetapi belum sampai batas waktu tersebut terlewati, PARA PENGGUGAT telah mengirimkan Somasi kepada TERGUGAT dan bahkan setelah TERGUGAT menyampaikan kondisinya PARA PENGGUGAT tetap mengajukan Gugatan a quo;

Menanggapi angka 29 s/d 33 posita Gugatan

20. Bahwa tidak benar dalil PARA PENGGUGAT yang mendalilkan TERGUGAT tidak memberikan jalan keluar penyelesaian masalah kepada PARA PENGGUGAT karena dari setiap Surat Somasi yang dikirimkan, TERGUGAT selalu beritikad baik memberikan tanggapan dan jawaban.

21. Bahwa pada tanggal 12 September 2024, TERGUGAT melalui Kuasa Hukumnya mengirimkan Surat Nomor : 042/ST/SK-LA/VIII/2024 perihal Tanggapan dan Jawaban atas Surat No.: 014/ADV-HAS/IRK/SBY-PDT/SOM/2024. Pada tanggal 25 September 2024, TERGUGAT melalui Kuasa Hukumnya mengirimkan Surat Nomor : 042/ST-HP/DSK-LA/IX/2024 perihal Tanggapan dan Jawaban atas Surat No.: 016/ADV-HAS/IRK/SBY-PDT/SOM/24 dan pada tanggal 10 Oktober 2024, TERGUGAT melalui Kuasa Hukumnya kembali memberikan Tanggapan dan Jawaban atas Surat No.: 017/ADV-HAS/IRK/SBY-PDT/SOM/24;

22. Bahwa setelah Kuasa Hukum TERGUGAT mengirimkan Tanggapan dan Jawaban yang terakhir pada tanggal 10 Oktober 2024, PARA PENGGUGAT tidak memberikan tanggapan dan /atau jawaban balasan kepada TERGUGAT dimana pada tanggal 4 Desember 2024, TERGUGAT menerima Relas Pemberitahuan Sidang perkara a quo. Sehingga tidak benar dalil PARA PENGGUGAT pada angka 33 posita Gugatan yang mendalilkan bahwa pada dasarnya PARA PENGGUGAT setuju dengan poin 1 dari jawaban somasi ketiga tergugat;

Menanggapi angka 34 s/d 42 posita Gugatan



23. Bahwa sebagaimana yang telah TERGUGAT jelaskan di dalam poin eksepsi dimana dasar hukum yang didalilkan PARA PENGGUGAT di dalam angka 39 posita Gugatan tidak berhubungan dengan perkara a quo dimana perkara a quo adalah mengenai Wanprestasi tetapi PARA PENGGUGAT mencantumkan dasar hukum mengenai Hak Asasi Manusia;

24. Bahwa tidak benar nilai pokok pembelian rumah adalah sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sebagaimana yang didalilkan PARA PENGGUGAT dalam poin 40 posita Gugatan karena sebagaimana tertuang di dalam Surat Pemesanan dan PPJB PENGGUGAT I serta Surat Pemesanan dan PPJB PENGGUGAT II, harga pembelian masing-masing rumah adalah sebesar Rp 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah);

25. Bahwa oleh karena Sertipikat Induk Hak Guna Bangunan Nomor 02973 merupakan milik orang banyak tidak hanya milik PARA PENGGUGAT saja maka sudah seharusnya tidak dapat diletakkan Sita dan apabila diletakkan Sita maka PARA PENGGUGAT seharusnya menarik seluruh warga yang sudah menempati area tersebut (termasuk pembeli yang belum menempati area tersebut) yang tercatat dalam Sertipikat Induk Hak Guna Bangunan Nomor 02973 tersebut;

26. Bahwa benar TERGUGAT tidak dapat menepati janjinya sebagaimana tertuang dalam PPJB PENGGUGAT I dan PPJB PENGGUGAT II tetapi TERGUGAT masih mempunyai itikad baik untuk memberikan Surat Pemberitahuan keterlambatan, kompensasi dan TERGUGAT masih mencoba memberikan jalan keluar yang terbaik untuk PARA PENGGUGAT. Tetapi situasi dan kondisi TERGUGAT tidak memungkinkan untuk TERGUGAT melakukan sesuai dengan permintaan PARA PENGGUGAT;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas maka TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini di Pengadilan Negeri Surabaya untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- 1.** Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
- 2.** Menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT kabur dan tidak jelas (obscuur libel) dan Gugatan PARA PENGGUGAT kurang pihak (plurium litis consortium);
- 3.** Menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard);



4. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;

ATAU:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 6 Mei 2025;

Menimbang, bahwa atas Replik tersebut, Tergugat mengajukan duplik tanggal 20 Mei 2025;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. P-1 : Berupa foto copy Surat Pemesanan No. DRI-751 Sukolilo Dian Regency 2 Jl. Raya Sukolilo Mulia No 38 atas nama Yessy Norawati Mardani, S.E;
2. P-2.1 : Berupa foto copy Tanda Terima Pembayaran Booking Fee atas pembelian unit rumah Sukolilo Dian Regency 2 Jl. Raya Sukolilo Mulia No 38 atas nama Yessy Norawati Mardani, S.E (Penggugat 1) tertanggal 2 Februari 2022, sebesar Rp. 10.000.000,00;
3. P-2.2 : Berupa foto copy Tanda Terima Pembayaran Down Payment atas pembelian unit rumah Sukolilo Dian Regency 2 Jl. Raya Sukolilo Mulia No 38 atas nama Yessy Norawati Mardani, S.E (Penggugat 1) tertanggal 2 Februari 2022, sebesar Rp. 40.000.000,00;
4. P-2.3 : Berupa foto copy Tanda Terima Pembayaran Pelunasan atas pembelian unit rumah Sukolilo Dian Regency 2 Jl. Raya Sukolilo Mulia No 38 atas nama Yessy Norawati Mardani, S.E (Penggugat 1) tertanggal 2 Februari 2022, sebesar Rp. 900.000.000,00;
5. P-3 : Berupa foto copy Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 002/PPJB/SDR2/II/2022 tertanggal 16 Februari 2022 atas nama Yessy Norawati Mardani, S.E (Penggugat 1) ditandatangani oleh Penggugat 1 dan Ir. Darman Tedja (Tergugat);



6. P-4 : Berupa foto copy Copy dari asli Surat Pemesanan No. DRI-752 Sukolilo Dian Regency 2 Jl. Raya Sukolilo Mulia No 42 atas nama Ingrid Melissa Wardhani (Penggugat 2);

7. P-5.1 : Berupa foto copy Tanda Terima Pembayaran Booking Fee atas pembelian unit rumah Sukolilo Dian Regency 2 Jl. Raya Sukolilo Mulia No 42 atas nama Ingrid Melissa Wardhani (Penggugat 2) tertanggal 2 Februari 2022, sebesar Rp. 10.000.000,00;

8. P-5.2 : Berupa foto copy Tanda Terima Pembayaran Down Payment atas pembelian unit rumah Sukolilo Dian Regency 2 Jl. Raya Sukolilo Mulia No 42 atas nama Ingrid Melissa Wardhani (Penggugat 2) tertanggal 2 Februari 2022, sebesar Rp. 40.000.000,00;

9. P-5.3 : Berupa foto copy Tanda Terima Pembayaran Pelunasan atas pembelian unit rumah Sukolilo Dian Regency 2 Jl. Raya Sukolilo Mulia No 42 atas nama Ingrid Melissa Wardhani (Penggugat 2) tertanggal 2 Februari 2022, sebesar Rp. 900.000.000,00;

10. P-6 : Berupa foto copy Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 002/PPJB/SDR2/II/2022 tertanggal 16 Februari 2022 atas nama Ingrid Melissa Wardhani (Penggugat 2) ditandatangani oleh Ida Mahmoedah (Kuasa Penggugat 2 / Orang tua) dan Ir. Darman Tedja (Tergugat);

11. P-7 : Berupa foto copy Surat Pemberitahuan Keterlambatan Penyerahan Unit Rumah Sukolilo Dian Regency 2 Jl. Raya Sukolilo Mulia No 38 atas nama Yessy Norawati Mardani, S.E (Penggugat 1) tertanggal 1 September 2023. Ditandatangani Ir. Darman Tedja dan Bermaterai;

12. P-8 : Berupa foto copy Surat Pemberitahuan Keterlambatan Penyerahan Unit Rumah Sukolilo Dian Regency 2 Jl. Raya Sukolilo Mulia No 42 atas nama Ingrid Melissa Wardhani (Penggugat 2) tertanggal 1 September 2023. Ditandatangani Ir. Darman Tedja dan Bermaterai;

13. P-9 : Berupa foto copy Surat Pemberitahuan Keterlambatan Penyerahan Unit Rumah Sukolilo Dian



Regency 2 Jl. Raya Sukolilo Mulia No 38 atas nama Yessy Norawati Mardani, S.E (Penggugat 1) tertanggal 18 September 2023. Ditandatangani Ir. Darman Tedja;

14. P-10 : Berupa foto copy Surat Pemberitahuan Keterlambatan Penyerahan Unit Rumah Sukolilo Dian Regency 2 Jl. Raya Sukolilo Mulia No 42 atas nama Ingrid Melissa Wardhani (Penggugat 2) tertanggal 18 September 2023. Ditandatangani Ir. Darman Tedja;

15. P-11 : Berupa foto copy Surat Pemberitahuan Keterlambatan Penyerahan Unit Rumah Sukolilo Dian Regency 2 Jl. Raya Sukolilo Mulia No 38 atas nama Yessy Norawati Mardani, S.E (Penggugat 1) tertanggal 18 Juli 2024. Ditandatangani Ir. Darman Tedja;

16. P-12 : Berupa foto copy Surat Pemberitahuan Keterlambatan Penyerahan Unit Rumah Sukolilo Dian Regency 2 Jl. Raya Sukolilo Mulia No 42 atas nama Ingrid Melissa Wardhani (Penggugat 2) tertanggal 18 Juli 2024. Ditandatangani Ir. Darman Tedja;

17. P-13 : Berupa foto copy Surat Pemesanan Royal Green Bay No.SP : 102407620001 tertanggal 19 Juli 2024 atas nama nama Yessy Norawati Mardani, S.E (Penggugat 1);

18. P-14 : Berupa foto copy Surat Pemesanan Royal Green Bay No.SP : 102407620002 tertanggal 19 Juli 2024 atas nama nama Ingrid Melissa Wardhani (Penggugat 2);

19. P-15 : Berupa foto copy Surat Pembatalan pembelian Unit Rumah Sukolilo Dian Regency 2 Jl. Raya Sukolilo Mulia No 38 atas nama Yessy Norawati Mardani, S.E (Penggugat 1) tertanggal 23 Agustus 2024. Ditandatangani Penggugat 1;

20. P-16 : Berupa foto copy Surat Pembatalan pembelian Unit Rumah Sukolilo Dian Regency 2 Jl. Raya Sukolilo Mulia No 42 atas nama Ingrid Melissa Wardhani (Penggugat 2) tertanggal 23 Agustus 2024. Ditandatangani Penggugat 1 untuk dan atas nama Penggugat 2;



- 21. P-17 :** Berupa foto copy Surat Pemberitahuan Keterlambatan Penyerahan Unit Rumah Sukolilo Dian Regency 2 Jl. Raya Sukolilo Mulia No 38 atas nama Yessy Norawati Mardani, S.E (Penggugat 1) tertanggal 1 September 2024. Ditandatangani Ir. Darman Tedja dan Bermaterai;
- 22. P-18 :** Berupa foto copy Surat Pemberitahuan Keterlambatan Penyerahan Unit Rumah Sukolilo Dian Regency 2 Jl. Raya Sukolilo Mulia No 42 atas nama Ingrid Melissa Wardhani (Penggugat 2) tertanggal 1 September 2024. Ditandatangani Ir. Darman Tedja dan Bermaterai;
- 23. P-19 :** Berupa foto copy Tanggapan dan Jawaban atas Somasi dibuat oleh kuasa hukum Tergugat, tertanggal 10 Oktober 2024, Nomor : 005/ST-HP/SK-LA/X/2024;
- 24. P-20 :** Berupa foto copy Form Pengajuan Pembelian No. Reg 000714 untuk Kavling Royal Green Bay Blok 2 No. 3 atas nama Yessy Norawati Mardani, S.E (Penggugat 1) tertanggal 4 Juli 2024;
- 25. P-21 :** Berupa foto copy Form Pengajuan Pembelian No. Reg 000715 untuk Kavling Royal Green Bay Blok 2 No. 5 atas nama INGGRID Melissa Wardhani (Penggugat 2) tertanggal 4 Juli 2024;

Bukti-bukti surat tersebut telah dimeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti surat P-15, P-16, P-17, dan P-18, berupa foto copy tanpa diperlihatkan aslinya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Para Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1. T-1 :** Berupa foto copy Surat Pemesanan No Penjualan DRI-751 tertanggal 24 Januari 2022 atas nama pembeli Penggugat I;
- 2. T-2 :** Berupa foto copy Surat Pemesanan No Penjualan DRI-752 tertanggal 24 Januari 2022 atas nama pembeli Penggugat II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. T-3 : Berupa foto copy Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 002/PPJB/SDR2/II/2022 tertanggal 16 Februari 2022 atas nama Penggugat I;
4. T-4 : Berupa foto copy Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 002/PPJB/SDR2/II/2022 tertanggal 16 Februari 2022 atas nama Ida Mahmoedah selaku kuasa dari Penggugat II;
5. T-5 : Berupa foto copy Surat Kuasa tertanggal 06 February 2022 dari Ida Mahmoedah kepada Penggugat II;
6. T-6 : Berupa foto copy Surat Pemberitahuan tertanggal 1 September 2023 kepada Penggugat I;
7. T-7 : Berupa foto copy Surat Pemberitahuan tertanggal 1 September 2023 kepada Penggugat II;
8. T-8 : Berupa foto copy Surat Pemberitahuan tertanggal 18 September 2023 kepada Penggugat I;
9. T-9 : Berupa foto copy Surat Pemberitahuan tertanggal 18 September 2023 kepada Penggugat II;
10. T-10 : Berupa foto copy Surat Pemberitahuan tertanggal 18 Juli 2024;
11. T-11 : Berupa foto copy Surat Pemberitahuan tertanggal 1 September 2024 kepada Penggugat I;
12. T-12 : Berupa foto copy Surat Pemberitahuan tertanggal 1 September 2024 kepada Penggugat II;
13. T-13 : Berupa foto copy Surat Pembatalan Pembelian Rumah (objek gugatan) dari Penggugat I tertanggal 23 Agustus 2024;
14. T-14 : Berupa foto copy Surat Pembatalan Pembelian Rumah (objek gugatan) dari Penggugat II tertanggal 23 Agustus 2024;
15. T-15 : Berupa foto copy Surat No. Ref : 014/ADV-HAS/IRK/SBY-PDT/SOM/24 tertanggal 5 September 2024 perihal Somasi;
16. T-16 : Berupa foto copy Surat Nomor : 042/ST-/SK-LA/VIII/2024 tertanggal 12 September 2024 perihal Tanggapan dan Jawaban atas Surat No.: 014/ADV-HAS/IRK/SBY-PDT/SOM/2024;

Halaman 25 Putusan Nomor 1277/Pdt.G/2024/PN.Sby.



17. T-17 : Berupa foto copy Surat No. Ref :
016/ADV-HAS/IRK/SBY-PDT/SOM/24 tertanggal 24
September 2024 perihal Somasi Kedua;
18. T-18 : Berupa foto copy Surat Nomor :
042/ST-HP/SK-LA/IX/2024 tertanggal 25 September 2024
perihal Tanggapan dan Jawaban atas Surat No.: 016/ADV-
HAS/IRK/SBY-PDT/SOM/2024;
19. T-19 : Berupa foto copy Surat No. Ref :
017/ADV-HAS/IRK/SBY-PDT/SOM/24 tertanggal 7 Oktober
2024 perihal Somasi Ketiga;
20. T-20 : Berupa foto copy Surat Nomor :
005/ST-HP/SK-LA/X/2024 tertanggal 10 Oktober 2024 perihal
Tanggapan dan Jawaban atas Surat No.: 017/ADV-
HAS/IRK/SBY-PDT/SOM/2024;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-11, dan T-12, berupa foto copy tanpa diperlihatkan aslinya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulan dalam sidang yang dilaksanakan secara E-litiagasi tanggal 8 Juli 2025;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi dengan menyatakan hal-hal sebagai berikut:

GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (Obscuur Libel)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Karena dasar gugatan PARA PENGGUGAT sebagaimana tertuang dalam angka 5 posita Gugatan adalah Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 002/PPJB/SDR2/II/2022 tertanggal 16 Februari 2022 atas nama PENGGUGAT I (untuk selanjutnya disebut "PPJB PENGGUGAT I") dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 002/PPJB/SDR2/II/2022 tertanggal 16 Februari 2022 atas nama PENGGUGAT II (untuk selanjutnya disebut "PPJB PENGGUGAT II") dimana masing-masing nilai jual beli adalah sebesar Rp 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) tetapi di dalam angka 6 dan 7 petitum Gugatan, PARA PENGGUGAT meminta pengembalian dana masing-masing sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

2. Bahwa dasar hukum yang digunakan oleh PARA PENGGUGAT tidak jelas sebagaimana yang dituangkan di dalam angka 39 posita Gugatan. Dasar hukum yang digunakan oleh PARA PENGGUGAT adalah mengenai Hak Asasi Manusia sedangkan perkara a quo adalah mengenai Gugatan Wanprestasi;

3. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT kabur dan tidak jelas (Obscur Libel) karena objek sengketa dalam perkara a quo adalah 2 (dua) unit rumah yang masing-masing berlokasi di:

- a. Sukolilo Dian Regency 2, Jalan Sukolilo Mulia No. 38 (PENGGUGAT I); dan
- b. Sukolilo Dian Regency 2, Jalan Sukolilo Mulia No. 42 (PENGGUGAT II);

Tetapi di dalam petitum, PARA PENGGUGAT meminta Majelis Hakim memeriksa perkara a quo untuk meletakkan sita jaminan atau menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap Sertipikat Induk Hak Guna Bangunan Nomor 02973 yang mana Sertipikat tersebut masih milik orang banyak tidak hanya milik PARA PENGGUGAT saja;

4. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT kabur dan tidak jelas (Obscur Libel) karena di dalam posita gugatan, PARA PENGGUGAT meminta ganti rugi masing-masing sejumlah uang kepada TERGUGAT senilai Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang didalilkan sebagai biaya yang timbul untuk sewa rumah kurang lebih 2 (dua) tahun sejak Agustus 2023 TETAPI PARA PENGGUGAT tidak memberikan perhitungan secara rinci, secara objektif dan konkret mengenai biaya sewa rumah tersebut;

GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK (Exceptio plurium litis consortium)

Halaman 27 Putusan Nomor 1277/Pdt.G/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa memang PITONO sudah bergabung bersama dengan TERGUGAT sejak lama tapi saat ini PITONO sudah tidak terikat kontrak dengan TERGUGAT sehingga oleh karena PITONO merupakan pihak yang terlibat dalam proses pembatalan sebagaimana dalil PARA PENGGUGAT maka sudah seharusnya PITONO ikut ditarik sebagai pihak dalam Gugatan a quo;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi dari Tergugat tersebut tentang gugatan obscur libel dan kurang pihak tersebut diatas menurut Majelis Hakim sudah memasuki pembuktian sehingga sudah memasuki pokok perkara sehingga eksepsi Tergugat harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas, yang pada pokoknya mendalilkan pada tahun 2022 tergugat sebagai pengembang/developer yang menjual kavling tanah dan bangunan dengan nama Perumahan Sukolilo Dian Regency 2, sedangkan Penggugat 1 dan Penggugat II adalah konsumen pembeli kavling tanah dan bangunan rumah dari Tergugat, untuk tergugat I yaitu unit rumah pada Perumahan Sukolilo Dian Regency 2, tipe 69, luas tanah 60 M2, Jalan Raya Sukolilo Mulia Nomor 38, Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya dengan harga yang disepakati sebesar Rp.950.000.000,00 (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah). Penggugat 2 adalah konsumen pembeli kavling tanah dan bangunan rumah dari Tergugat yaitu unit rumah pada Perumahan Sukolilo Dian Regency 2, tipe 69, luas tanah 60 M2, Jalan Raya Sukolilo Mulia Nomor 42, Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya sesuai surat pemesanan tertanggal 24 Januari 2022 No. Penjualan : DRI-752 dengan harga yang disepakati sebesar Rp. 950.000.000,00 (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah). Atas pembelian rumah tersebut Penggugat 1 dan Penggugat II telah melakukan pembayaran secara lunas berdasarkan 3 (tiga) Tanda Terima yang dikeluarkan oleh tergugat pada tanggal 2 Februari 2022 tergugat mengeluarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli dengan Nomor 002/PPJB/SDR2/II/2022 secara dibawah tangan tanpa dibuatkan akta otentik dihadapan Notaris yang ditandatangani oleh Penggugat 1 dan Ir. Darman Tedja selaku direktur utama PT. Diparanu Rucitra; bahwa oleh karena penggugat sudah melunasi pembayaran rumah;

- Bahwa berdasarkan Pasal 2 Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 002/PPJB/SDR2/II/2022 Para Penggugat dinyatakan telah membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUNAS kepada tergugat dan tergugat telah menerima uang sejumlah Rp.950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 002/PPJB/SDR2/II/2022 tergugat WAJIB menyelesaikan pembangunan rumah dan melakukan serah terima unit rumah kepada para penggugat selambat-lambatnya tanggal 31 Agustus 2023 sesuai dengan jadwal di surat pemesanan, berdasarkan ketentuan Pasal yang sama tergugat berjanji apabila pada 31 Agustus 2023 tergugat belum menyelesaikan dan menyerahkan fisik bangunan, maka tergugat akan dikenakan denda sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)/perhari keterlambatan maksimal 90 (sembilan puluh) hari;
- Bahwa sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023 bahkan sampai dengan gugatan ini didaftarkan di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, TIDAK ADA PEMBANGUNAN UNIT RUMAH YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT, lokasi rumah hanyalah tanah kosong tanpa ada tanda-tanda pembangunan;
- Bahwa tergugat mengirim surat pemberitahuan yang ditandatangani oleh Ir. Darman Tedja selaku Direktur PT. Diparanu Rucitra kepada para penggugat tertanggal 1 September 2023 yang menyatakan bahwa serah terima rumah diundur menjadi 31 Agustus 2024 atau setahun setelah tanggal yang dijanjikan. Tergugat berjanji memberikan kompensasi keterlambatan serah terima sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan 31 Agustus 2024, dan kompensasi tersebut dijanjikan dibayarkan pada tanggal 1 September 2024;
- Bahwa tergugat mengirim surat pemberitahuan yang ditandatangani oleh Ir. Darman Tedja selaku Direktur PT. Diparanu Rucitra kepada para penggugat tertanggal 18 September 2023, tergugat kembali mengubah janji memberikan kompensasi atas keterlambatan penyerahan unit sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per-hari keterlambatan dimulai pada tanggal 1 September 2023 sampai dengan hari serah terima rumah;
- Bahwa tergugat mengirim surat pemberitahuan yang ditandatangani oleh Ir. Darman Tedja selaku Direktur PT. Diparanu Rucitra kepada para penggugat tertanggal 18 Juli 2024 yang mana secara sepihak mengalihkan pembelian unit rumah menjadi unit rumah Royal Green Bay Jalan Sukolilo Royal Blok 2 Nomor 3 untuk Penggugat 1, dan Royal Green Bay Jalan Sukolilo Royal Blok 2 Nomor 5 untuk Penggugat 2 dengan jadwal serah

Halaman 29 Putusan Nomor 1277/Pdt.G/2024/PN.Sby.



terima yang seharusnya pada 31 Agustus 2024 menjadi maksimal 31 Desember 2024. Tergugat kembali mengubah janji memberikan kompensasi menjadi Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari dari tanggal 1 September 2023 sampai dengan 31 Desember 2024 dengan total kompensasi sebesar Rp. 48.800.000,00 (empat puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) yang mana kompensasi tersebut dibayarkan dengan cara diangsur sebanyak 2 kali dengan jadwal pembayaran pertama pada tanggal 1 September 2024 sebesar Rp. 36.600.000,00 (tiga puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) dan pembayaran kedua pada tanggal 1 Januari 2025 sebesar Rp. 12.200.000,00 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa terhadap surat pemberitahuan tertanggal 18 Juli 2024 tersebut terdapat tulisan tangan sebagai catatan yang diparaf oleh SUSANTI selaku direktur keuangan yang menyatakan bahwa jika tertanggal 31 Agustus 2024 belum ada pergerakan pembangunan di unit rumah Jalan Sukolilo Royal Blok 2 Nomor 3 maka tergugat bersedia membatalkan pembelian rumah tersebut dan proses pengembalian dana akan dimulai pertanggal 1 September 2024 dengan jangka waktu pengembalian adalah 60 hari kerja yang jatuh pada tanggal 29 November 2024 dengan pembayaran secara cash;

- Bahwa telah terbit surat pemesanan unit rumah Royal Green Bay No. SP : 102401620001 atas nama penggugat 1 yang pada intinya persetujuan pembelian bangunan Royal Green Bay Blok 2 Nomor 3 type 69 (WILLOW) yang mana surat ini TIDAK DITANDANGANI oleh penggugat 1 dan dibuat secara sepihak dengan tanda tangan elektronik barcode atas nama Sherly;

- Bahwa telah terbit surat pemesanan unit rumah Royal Green Bay No. SP : 102407620002 atas nama penggugat 2 yang pada intinya persetujuan pembelian bangunan Royal Green Bay Blok 2 Nomor 5 type 81 (WILLOW) yang mana surat ini TIDAK DITANDANGANI oleh penggugat 1 dan dibuat secara sepihak dengan tanda tangan elektronik barcode atas nama Sherly;

- Bahwa para penggugat menjadi bingung atas perubahan sepihak ini dan memutuskan untuk menolak penggantian unit menjadi Royal Green Bay karena pada dasarnya belum ada kesepakatan secara tertulis antara para penggugat dan tergugat;

- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2024 salah seorang marketing dari tergugat bernama PITONO datang menemui penggugat 1 dan membawa 2 (dua) lembar Surat pembatalan atas nama Penggugat 1 dan Penggugat 2 yang sudah dibuat sendiri oleh tergugat yang pada isinya menyatakan



pembatalan pembelian atas nama penggugat 1 dan penggugat 2. Surat tersebut ditandatangani oleh Penggugat 1 dan surat pembatalan milik penggugat 2 ditandatangani dengan cara diwakilkan oleh penggugat 1 mengingat domisili penggugat 2 berada di Mataram dan antara penggugat 1 dan penggugat 2 memiliki hubungan saudara kandung. Surat tersebut tidak diberikan salinan dan langsung dibawa oleh PITONO namun penggugat 1 sempat memfoto surat pembatalan tersebut;

- Bahwa tergugat mengirim surat pemberitahuan yang ditandatangani oleh Ir. Darman Tedja selaku Direktur PT. Diparanu Rucitra kepada para penggugat tertanggal 1 September 2024 yang menyatakan bahwa unit rumah yang dibeli oleh para penggugat di Sukolilo Dian Regency 2 mengalami keterlambatan serah terima yang mana seharusnya diserahkan terimakan pada 31 Agustus 2024 menjadi maksimal 31 Desember 2024. Hal ini membuktikan bahwa pengalihan pembelian unit ke Royal Green Bay secara jelas adalah BATAL dan dianggap tidak pernah ada. Tergugat kembali menjanjikan apabila per tanggal 1 Januari 2025 tidak ada serah terima unit rumah maka opsi refund diajukan kepada tergugat dengan nominal Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan proses pengembalian dana dari tergugat pada tanggal 15 April 2025;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya tergugat membantah gugatan para penggugat dengan dalil jawaban menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Menurut data yang disimpan oleh TERGUGAT, PENGGUGAT II tidak pernah melakukan pembayaran secara lunas atas pembelian unit rumah pada Perumahan Sukolilo Dian Regency 2, Jalan Raya Sukolilo Mulia Nomor 38;
- Bahwa benar sebagai itikad baik, TERGUGAT mengirimkan Surat Pemberitahuan tertanggal 18 Juli 2024 dan memberikan kompensasi keterlambatan kepada PARA PENGGUGAT masing-masing sebesar Rp 48.800.000,- (empat puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) yang akan diangsur sebanyak 2 (dua) kali dengan jadwal sebagai berikut:
 - Tanggal 1 September 2024 sebesar Rp 36.600.000,- (tiga puluh enam juta enam ratus ribu rupiah); dan
 - Tanggal 1 Januari 2025 sebesar Rp 12.200.000,- (dua belas juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tetapi belum sampai batas waktu tersebut terlewati, PARA PENGGUGAT telah mengirimkan Somasi kepada TERGUGAT dan bahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah TERGUGAT menyampaikan kondisinya PARA PENGGUGAT tetap mengajukan Gugatan a quo;

- Bahwa tidak benar nilai pokok pembelian rumah adalah sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sebagaimana yang didalilkan PARA PENGGUGAT dalam poin 40 posita Gugatan karena sebagaimana tertuang di dalam Surat Pemesanan dan PPJB PENGGUGAT I serta Surat Pemesanan dan PPJB PENGGUGAT II, harga pembelian masing-masing rumah adalah sebesar Rp 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa benar TERGUGAT tidak dapat menepati janjinya sebagaimana tertuang dalam PPJB PENGGUGAT I dan PPJB PENGGUGAT II tetapi TERGUGAT masih mempunyai itikad baik untuk memberikan Surat Pemberitahuan keterlambatan, kompensasi dan TERGUGAT masih mencoba memberikan jalan keluar yang terbaik untuk PARA PENGGUGAT. Tetapi situasi dan kondisi TERGUGAT tidak memungkinkan untuk TERGUGAT melakukan sesuai dengan permintaan PARA PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah **apakah Tergugat sebagai developer telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi** kepada para penggugat sebagai pembeli rumah yang sudah melunasi harga pembelian rumah namun sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023 bahkan sampai dengan gugatan ini didaftarkan di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, TIDAK ADA PEMBANGUNAN UNIT RUMAH YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT, lokasi rumah hanyalah tanah kosong tanpa ada tanda-tanda pembangunan, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR. kepada Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan kepada Tergugat diberi kesempatan pula untuk membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat **dikategorikan telah terjadi suatu perbuatan ingkar janji atau wanprestasi**, maka haruslah memenuhi salah satu syarat, yaitu :

- Tidak memenuhi prestasi atau kewajibannya;
- Terlambat memenuhi prestasi/kewajibannya;
- Memenuhi prestasinya/kewajibannya, tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah dalil gugatan para penggugat yang menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi maka dipertimbangkan bukti para Penggugat bertanda P-3 Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 002/PPJB/SDR2/II/2022 tertanggal 16 Februari 2022 atas nama Yessy Norawati Mardani, S.E (Penggugat 1) ditandatangani oleh Penggugat 1 dan Ir. Darman Tedja (Tergugat) bukti P-4 foto copy dari asli Surat Pemesanan No. DRI-752 Sukolilo Dian Regency 2 Jl. Raya Sukolilo Mulia No 42 atas nama Ingrid Melissa Wardhani (Penggugat 2) dan bukti P-5.1: Berupa foto copy Tanda Terima Pembayaran Booking Fee atas pembelian unit rumah Sukolilo Dian Regency 2 Jl. Raya Sukolilo Mulia No 42 atas nama Ingrid Melissa Wardhani (Penggugat 2) tertanggal 2 Februari 2022, sebesar Rp. 10.000.000,00; telah terbukti adanya hubungan hukum yaitu jual beli antara **Para Penggugat** dengan **Tergugat**;

Menimbang, bahwa atas pembelian rumah tersebut berdasarkan bukti P-2.1 Berupa foto copy Tanda Terima Pembayaran Booking Fee atas pembelian unit rumah Sukolilo Dian Regency 2 Jl. Raya Sukolilo Mulia No 38 atas nama Yessy Norawati Mardani, S.E (Penggugat 1) tertanggal 2 Februari 2022, sebesar Rp.10.000.000,00, bukti P-2.2 Berupa foto copy Tanda Terima Pembayaran Down Payment atas pembelian unit rumah Sukolilo Dian Regency 2 Jl. Raya Sukolilo Mulia No 38 atas nama Yessy Norawati Mardani, S.E (Penggugat 1) tertanggal 2 Februari 2022, sebesar Rp. 40.000.000,00 dan bukti P-3 telah **membuktikan** penggugat 1 telah membayar LUNAS harga pembelian rumah Sukolilo Dian Regency 2 Jl. Raya Sukolilo Mulia No 38;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5.1 Berupa foto copy Tanda Terima Pembayaran Booking Fee atas pembelian unit rumah Sukolilo Dian Regency 2 Jl. Raya Sukolilo Mulia No 42 atas nama Ingrid Melissa Wardhani (Penggugat 2) tertanggal 2 Februari 2022, sebesar Rp. 10.000.000,00, bukti P-5.2 :Berupa foto copy Tanda Terima Pembayaran Down Payment atas pembelian unit rumah Sukolilo Dian Regency 2 Jl. Raya Sukolilo Mulia No 42 atas nama Ingrid Melissa Wardhani (Penggugat 2) tertanggal 2 Februari 2022, sebesar Rp. 40.000.000,00, bukti P-5.3: Berupa foto copy Tanda Terima Pembayaran Pelunasan atas pembelian unit rumah Sukolilo Dian Regency 2 Jl. Raya Sukolilo Mulia No 42 atas nama Ingrid Melissa Wardhani (Penggugat 2) tertanggal 2 Februari 2022, sebesar Rp. 900.000.000,00 dan bukti P-6 telah **membuktikan** penggugat 2 telah membayar LUNAS harga pembelian rumah Sukolilo Dian Regency 2 Jl. Raya Sukolilo Mulia No 42;

Halaman 33 Putusan Nomor 1277/Pdt.G/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa foto copy Surat Pemberitahuan Keterlambatan Penyerahan Unit Rumah Sukolilo Dian Regency 2 Jl. Raya Sukolilo Mulia No 38 atas nama Yessy Norawati Mardani, S.E (Penggugat 1) tertanggal 1 September 2023. Ditandatangani Ir. Darman Tedja dan Bermaterai, P-8: Berupa foto copy Surat Pemberitahuan Keterlambatan Penyerahan Unit Rumah Sukolilo Dian Regency 2 Jl. Raya Sukolilo Mulia No 42 atas nama Inggrid Melissa Wardhani (Penggugat 2) tertanggal 1 September 2023. Ditandatangani Ir. Darman Tedja dan Bermaterai, P-9: Berupa foto copy Surat Pemberitahuan Keterlambatan Penyerahan Unit Rumah Sukolilo Dian Regency 2 Jl. Raya Sukolilo Mulia No 38 atas nama Yessy Norawati Mardani, S.E (Penggugat 1) tertanggal 18 September 2023. Ditandatangani Ir. Darman Tedja, P-10: Berupa foto copy Surat Pemberitahuan Keterlambatan Penyerahan Unit Rumah Sukolilo Dian Regency 2 Jl. Raya Sukolilo Mulia No 42 atas nama Inggrid Melissa Wardhani (Penggugat 2) tertanggal 18 September 2023. Ditandatangani Ir. Darman Tedja, P-11: Berupa foto copy Surat Pemberitahuan Keterlambatan Penyerahan Unit Rumah Sukolilo Dian Regency 2 Jl. Raya Sukolilo Mulia No 38 atas nama Yessy Norawati Mardani, S.E (Penggugat 1) tertanggal 18 Juli 2024. Ditandatangani Ir. Darman Tedja dan P-12: Berupa foto copy Surat Pemberitahuan Keterlambatan Penyerahan Unit Rumah Sukolilo Dian Regency 2 Jl. Raya Sukolilo Mulia No 42 atas nama Inggrid Melissa Wardhani (Penggugat 2) tertanggal 18 Juli 2024, Ditandatangani Ir. Darman Tedja telah membuktikan dalil penggugat kalau tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Para Penggugat maka apabila melihat dari bukti P-3, P-6, P-7 sampai dengan P-12 maka Tergugat telah melanggar waktu serah terima rumah berdasarkan waktu yang dibuat oleh Tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-13 dan P-14 tanpa persetujuan para pengggat tergugat secara sepihak membuat pengalihan unit rumah para tergugat menjadi kavling unit Royal Green Bay Karena para para penggugat pada tidak meyetujui perpindahan tersebut karena Perbedaan spesifikasi rumah dan letak rumah yang semula di jalan utama menjadi dipindahkan ke jalan blok. Hal ini melanggar Pasal 1320 KUHPerdara yaitu mengenai Syarat sah perjanjian yang mengharuskan adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-15 dan P-16 telah **TERBUKTI** bahwa pengalihan pembelian unit para penggugat menjadi Royal Green Bay batal dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;

Halaman 34 Putusan Nomor 1277/Pdt.G/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11, P-12, P-17 dan P-18 telah **TERBUKTI** bahwa apabila pembatalan jual beli terjadi maka harga pembelian rumah para penggugat yang awalnya Rp. 950.000.000,00 (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) berubah menjadi tidak berlaku lagi dan menjadi sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) berdasarkan Surat Pemberitahuan yang tergugat kirimkan kepada para penggugat dan menjadi alat bukti dalam persidangan ini, karena dasar gugatan PARA PENGGUGAT sebagaimana tertuang dalam angka 5 posita Gugatan adalah Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 002/PPJB/SDR2/II/2022 tertanggal 16 Februari 2022 atas nama PENGGUGAT I (untuk selanjutnya disebut "**PPJB PENGGUGAT I**") dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 002/PPJB/SDR2/II/2022 tertanggal 16 Februari 2022 atas nama PENGGUGAT II (untuk selanjutnya disebut "**PPJB PENGGUGAT II**") dimana masing-masing nilai jual beli adalah sebesar Rp.950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) tetapi di dalam angka 6 dan 7 petitum Gugatan, PARA PENGGUGAT meminta pengembalian dana masing-masing sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)", dapat dipatahkan karena Tergugat sendiri yang menjanjikan pengembalian uang pembelian sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) maka dari itu gugatan para penggugat **TELAH BERDASARKAN HUKUM** dan patut untuk **DIKABULKAN**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-17 dan P-18 tergugat menjanjikan pemberian kompensasi sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari akibat dari keterlambatan serah terima unit rumah para penggugat, terhitung sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan direalisasikan serah terima unit rumah namun pada kenyataannya Tergugat tidak sekalipun membayar kompensasi tersebut sehingga dapat dikatakan Tergugat kembali melakukan wanprestasi terhadap janji yang dibuatnya maka dari itu gugatan para penggugat **TELAH BERDASARKAN HUKUM** dan patut untuk **DIKABULKAN** oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Bahwa berdasarkan bukti P-19 telah **TERBUKTI** bahwa alasan para penggugat mengambil kesimpulan berdasarkan pada poin 1 jawaban somasi tersebut yaitu : "Bahwa klien kami tetap pada penawarannya sebagaimana tertuang dalam surat 042/ST-HP/SK-LA/IX/2024 perihal tanggapan dan jawaban atas surat no.016/ADV-HAS/IRK/SBY-PDT/SOM/24 tertanggal 25 September 2024 dimana pada intinya kami sampaikan (yang mana rekan sejawat telah mengetahui) bahwa klien kami

Halaman 35 Putusan Nomor 1277/Pdt.G/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih belum mempunyai DANA untuk melakukan pembatalan pesanan dalam waktu dekat dan telah menyampaikan penawaran solusi lainnya yaitu pengembalian dana pembelian beserta kompensasi yang telah dijanjikan dalam jangka waktu paling lambat 31 Oktober 2024 atau penukaran 2 (dua) unit yang sudah siap dan/atau penukaran minimal 1 (satu) unit yang mana masih bisa rekan diskusikan bersama dengan klien rekan” ; Para Penggugat pada dasarnya setuju dengan kalimat penawaran dari tergugat melalui kuasa hukumnya dalam jawaban somasi tersebut dan mengingat tanggal surat tersebut adalah tanggal 10 Oktober 2024 maka Tergugat mempunyai waktu untuk memberikan pengembalian dana pembelian beserta kompensasi yang telah dijanjikan dalam jangka waktu paling lambat 31 Oktober 2024 atau penukaran 2 (dua) unit yang sudah siap dan/atau penukaran minimal 1 (satu) unit, namun kenyataannya sampai dengan gugatan ini didaftarkan tidak ada itikad baik dari tergugat untuk melakukan pembayaran baik terhadap harga pembelian maupun kompensasi, maka dari itu gugatan para penggugat **TELAH BERDASARKAN HUKUM** dan patut untuk **DIKABULKAN** oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya tergugat yang menyatakan tidak benar dalil PARA PENGGUGAT dalam poin 13 posita Gugatan dimana PENGGUGAT II telah melakukan pembayaran secara lunas atas pembelian unit rumah pada Perumahan Sukolilo Dian Regency 2, Jalan Raya Sukolilo Mulia Nomor 38 karena menurut data yang disimpan oleh TERGUGAT, PENGGUGAT II tidak pernah melakukan pembayaran untuk pembelian unit rumah PENGGUGAT I. untuk membuktikan jawabannya tergugat telah mengajukan T-1: Berupa foto copy Surat Pemesanan No Penjualan DRI-751 tertanggal 24 Januari 2022 atas nama pembeli Penggugat I, T-2: Berupa foto copy Surat Pemesanan No Penjualan DRI-752 tertanggal 24 Januari 2022 atas nama pembeli Penggugat II, T-3: Berupa foto copy Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 002/PPJB/SDR2/II/2022 tertanggal 16 Februari 2022 atas nama Penggugat I dan T-4: Berupa foto copy Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 002/PPJB/SDR2/II/2022 tertanggal 16 Februari 2022, menurut majelis hakim bantahannya tersebut tidak beralasan dikarenakan sudah dipertimbangkan diatas bahwa berdasarkan bukti P-5.1 sampai dengan bukti P-6 Penggugat II sudah telah melakukan pembayaran secara Lunas atas pembelian rumah di Perumahan Sukolilo Dian Regency 2, tipe 69, luas tanah 60 M2, Jalan Raya Sukolilo Mulia Nomor 42, hal ini dapat dibuktikan dengan tindakan Tergugat

Halaman 36 Putusan Nomor 1277/Pdt.G/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri yang mengeluarkan Tanda Terima yang dikeluarkan oleh tergugat pada tanggal 2 Februari 2022 dengan rincian yaitu:

1. No : BM/SDR2/2022/01/0020 senilai Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai bukti pembayaran Booking Fee-01;
2. No : BM/SDR2/2022/01/0022 senilai Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sebagai bukti pembayaran Down Payment-01;
3. No : BM/SDR2/2022/01/0035 senilai Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) sebagai bukti pembayaran Down Payment 02, Down Payment 03 dan Pelunasan 04;

Menimbang, bahwa tentang jawaban tergugat yang mendalilkan pembangunan rumah para penggugat terhambat dan tidak dapat dilakukan serah terima pada tanggal 31 Agustus 2023 dikarenakan dampak covid dampak dari COVID-19 dan oleh karena COVID-19 yang pada saat itu masih berlangsung serta kebijakan-kebijakan pemerintah yang menetapkan WFH, dan lain-lain mengakibatkan TERGUGAT kesulitan mencari tukang sehingga pembangunan rumah PARA PENGGUGAT terhambat dan pada akhirnya tidak dapat dilakukan serah terima pada tanggal 31 Agustus 2023, merupakan dalil jawaban yang tidak dibenarkan secara hukum dikarenakan sejak awal tergugat telah Wanprestasi, ingkar janji, di mana debitor tidak menjalankan kewajibannya atau prestasinya yang telah ditentukan dalam perjanjian. Selain tidak menjalankan prestasinya yang telah ditentukan dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka Majelis Hakim berpendapat para penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya maka terbukti tergugat tidak memenuhi prestasinya/kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan sehingga Tergugat dapat dikategorikan telah melakukan suatu perbuatan ingkar janji atau wanprestasi;

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan pokok para penggugat tentang wanprestasi yang dilakukan Tergugat telah terbukti dengan demikian petitum nomor 2;

Menimbang, dikarenakan Tergugat dapat dikategorikan telah melakukan suatu perbuatan ingkar janji atau wanprestasi maka petitum nomor 4 dan 5 untuk Menyatakan Batal Terhadap Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 002/PPJB/SDR2/II/2022 tertanggal 16 Februari 2022 atas pembelian rumah tersebut antara Para Penggugat dan Tergugat beralasan hukum untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum nomor 6 yang menyatakan tergugat untuk membayar secara tunai dan seketika kepada Penggugat I dan penggugat II pengembalian pembelian rumah sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) berdasarkan bukti P-17 dan P-18 yaitu Surat Pemberitahuan masing-masing tertanggal 1 September 2024, yang ditandatangani oleh Tergugat yang menyatakan tergugat membayar kompensasi sebesar Rp. 48.800.000,00 (empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah), dan biaya sewa rumah selama 2 (dua) tahun sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), serta menghukum Tergugat membayar Denda keterlambatan sebesar 0.05 % perhari, dikarenakan apabila perkara ini tidak dapat diselesaikan dan Penggugat 2 tidak menerima pembayaran sebelum 31 Desember 2024 terhitung sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan putusan perkara memperoleh kekuatan hukum tetap; oleh karena bukti P-17, P-18 dibuat dan ditandatangani sendiri oleh tergugat maka petitum nomor 6 dan 7 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara aquo majelis hakim tidak melakukan sita jaminan maka petitum nomor 8 agar diletakkan sita jaminan atau menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap Sertipikat Induk Hak Guna Bangunan Nomor 02973 seluas 13.991 M2, diuraikan dalam surat ukur tanggal 13-10-2014 No 00215/ Keputih / 2014 yang terletak di Kelurahan Keputih, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya tidak beralasan hukum maka ditolak;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat nomor 9 dan nomor 10 untuk Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat I dan kepada Penggugat II sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu juta Rupiah) perhari yang harus dibayar Tergugat sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai dengan dilunasinya seluruh pembayaran, dikarenakan kepada Tergugat sudah ada hukuman pembayaran sejumlah uang, maka petitum Penggugat nomor 9 dan nomor 10 ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 12, oleh karena tuntutan *Uit Voorbaar bij Voorrad* ini tidak didukung dengan alasan-alasan yang jelas dan bukti-bukti yang cukup, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 180 Ayat (1) HIR. maka menurut Majelis Hakim, petitum ini tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka gugatan para penggugat dikabulkan sebagaimana maka petitum para penggugat Nomor 2 dikabulkan;

Halaman 38 Putusan Nomor 1277/Pdt.G/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal-pasal dalam Rv, pasal-pasal dalam HIR serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Para Penggugat, terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2023;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah pembeli yang bertikad baik yang harus dilindungi oleh Undang-Undang;
4. Menyatakan BATAL terhadap SURAT PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI NOMOR: 002/PPJB/SDR2/II/2022 tertanggal 16 Februari 2022 atas pembelian kavling tanah dan bangunan rumah dari Tergugat yaitu unit rumah pada Perumahan Sukolilo Dian Regency 2, tipe 69, luas tanah 60 M2, Jalan Raya Sukolilo Mulia Nomor 38, Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya antara Penggugat 1 dan Tergugat;
5. Menyatakan BATAL terhadap SURAT PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI NOMOR: 002/PPJB/SDR2/II/2022 tertanggal 16 Februari 2022 atas pembelian kavling tanah dan bangunan rumah dari Tergugat yaitu unit rumah pada Perumahan Sukolilo Dian Regency 2, tipe 69, luas tanah 60 M2, Jalan Raya Sukolilo Mulia Nomor 42, Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya antara Penggugat 2 dan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan seketika kepada Penggugat 1 pengembalian pembelian rumah sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) sebagaimana Surat Pemberitahuan tertanggal 1 September 2024, dan kompensasi sebesar Rp. 48.800.000,00 (empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah), dan biaya sewa rumah selama 2 (dua) tahun sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), serta menghukum Tergugat membayar Denda keterlambatan sebesar 0.05 % per-hari, apabila perkara ini tidak dapat diselesaikan dan Penggugat 1 tidak menerima pembayaran sebelum 31 Desember 2024 terhitung sejak tanggal

Halaman 39 Putusan Nomor 1277/Pdt.G/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Januari 2025 sampai dengan putusan perkara memperoleh kekuatan hukum tetap;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan seketika kepada Penggugat 2 pengembalian pembelian rumah sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebagaimana Surat Pemberitahuan tertanggal 1 September 2024, dan kompensasi sebesar Rp. 48.800.000,00 (empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah), dan biaya sewa rumah selama 2 (dua) tahun sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), serta menghukum Tergugat membayar Denda keterlambatan sebesar 0.05 % per-hari, apabila perkara ini tidak dapat diselesaikan dan Penggugat 2 tidak menerima pembayaran sebelum 31 Desember 2024 terhitung sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan putusan perkara memperoleh kekuatan hukum tetap;

8. Menghukum Tergugat untuk patuh dan tunduk terhadap putusan perkara ini;

9. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 12 Agustus 2025, oleh kami Ferdinand Marcus Leander, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Ni Putu Sri Indayani, SH., MH., dan Alex Adam Faisal, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan Penetapan Nomor: 1277/Pdt.G/2024/PN.Sby, tanggal 3 Desember 2024 dan 26 Mei 2025, Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 19 Agustus 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Agus Widodo, SH., MH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada para pihak melalui sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Putu Sri Indayani, SH., MH.

Ferdinand Marcus Leander, SH., MH.

Halaman 40 Putusan Nomor 1277/Pdt.G/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alex Adam Faisal, SH.

Panitera Pengganti,

Agus Widodo, SH.,MH.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran :	Rp 30.000,00
- Biaya Proses (ATK) :	Rp 150.000,00
- Biaya Panggilan :	Rp 140.000,00
- Biaya PNBPN Panggilan :	Rp 20.000,00
- Materai :	Rp 10.000,00
- Redaksi :	Rp 10.000,00 +
Jumlah.	Rp360.000,00
(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)	